

1500722-21.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Udo Wolfff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON FERREIRA QUIRINO e outro

Juiz de Direito: Udo Wolfff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Em atenção à decisão (fls. 495/503) proferida nos autos de Habeas Corpus nº 658884-SP, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Excelentíssimo Ministro João Otávio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500722-21.2020.8.26.0628 - lauda

DECISÃO

Processo Digital nº:

1500722-21.2020.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON FERREIRA QUIRINO e outro

Juiz de Direito: Udo Wolfff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Em atenção à decisão (fls. 495/503) proferida nos autos de Habeas Corpus nº 658884-SP, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Excelentíssimo Ministro João Otávio Noronha, tendo por paciente Edson Ferreira Aquino, passo a rever a dosimetria da sua pena, a fim aplicar o benefício do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 reconhecido.

Assim constou do acórdão com relação à primeira e segunda fases da aplicação da pena:

"Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena foi fixada em 2/3 (dois terços) acima do mínimo, atingindo 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e opagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em razão da quantidade e diversificada natureza das substâncias apreendidas, dentre elas, duas de especial nocividade.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes".

Na terceira fase, houve, por força da decisão das fls. 497/503, o reconhecimento do benefício do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Na sua dosagem, observo que a natureza autônoma da ocupação comprovada pelo réu (motorista de "Uber") e que o crime foi praticado no exercício dessa atividade, dados que, conjugados com a reconhecida ligação do acusado em caráter eventual com o outro réu (Davi) e com a ausência de demonstração de outra atividade econômica regular por parte dele, extrai-se elo com a atividade ilícita além do ordinário, sobretudo ao levar em conta ter o acórdão condenatório assentado a prevalência da palavra dos policiais sobre a dos réus e, por consequência, a credibilidade da informação deles no sentido de que Edson pegava drogas com o comparsa, em Barueri, para distribuir nas "biqueiras" de Itapevi. À luz dessa percepção, limito a incidência do redutor em 1/3, estabelecendo-a, na ausência de outras modificadoras, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Considerando o quantum da pena aplicada, o período que o réu se encontra custodiado, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo em INICIAL FECHADO, porém, considerando o tempo já cumprido de prisão, mais do que 2/5, DEFIRO ao réu a progressão ao regime SEMIABERTO.

Anoto que o quantum da pena aplicada é incompatível com a sua substituição por restritiva de direitos.

Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo da Execução responsável pelo cumprimento da pena do sentenciado, remetendo-se cópia da presente decisão para as devidas providências.

Oficie-se, ainda, a fim de que seja providenciado o recambiamento do acusado a estabelecimento compatível com o regime ora fixado.

No mais, não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva formulado às fls. 505/507, uma vez que, transitada em julgado a condenação, a medida constritiva de liberdade tem caráter definitivo, e não provisório.

Com urgência, adite-se a guia de recolhimento, encaminhando-a para o juízo de execução competente.

No mais, uma vez realizadas as anotações e diligências pertinentes à espécie, archive-se com baixa.

Itapevi, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA